

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3961/2539

บริษัทเงินทุนเศรษฐกิจ จำกัด
นายธง สินสาธิตสกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 180

ตามคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การของจำเลยมีใจความว่า จำเลยขอแก้ไขคำให้การของจำเลยเกี่ยวกับเรื่องที่โจทก์อ้างว่าโจทก์เป็นสถาบันการเงินมีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้ตาม พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.2523 แสดงว่าโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยเช่นเดียวกับธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ และโจทก์จำเลยมีเจตนาแท้จริงที่จะจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้เงิน 240,000 บาท โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยเกินกว่า 5 ปี การคิดดอกเบี้ยของโจทก์ไม่ชอบด้วย ป.พ.พ.มาตรา 745 คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การของจำเลยดังกล่าวเป็นการยกข้อต่อสู้ว่าหนี้ดอกเบี้ยตามฟ้องขาดอายุความแล้ว ซึ่งปัญหาเรื่องอายุความในทางแพ่งไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าวของจำเลยจึงชอบแล้ว

ตามคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การของจำเลยมีใจความว่า จำเลยขอแก้ไขคำให้การของจำเลยเกี่ยวกับเรื่องที่โจทก์อ้างว่าโจทก์เป็นสถาบันการเงินมีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้ตาม พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.2523 แสดงว่า

โจทก์มีสิทธิติดดอกเบี๊ยะเช่นเดียวกับธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการรับจํานอง
อสังหาริมทรัพย์ และโจทก์จําเลยมีเจตนาแท้จริงที่จะจํานองที่ดินเป็นประกันหนี้เงิน
240,000 บาท โจทก์ไม่มีสิทธิติดดอกเบี๊ยะจากจําเลยเกินกว่า 5 ปี การติดดอกเบี๊ยะ
ของโจทก์ไม่ชอบด้วย ป.พ.พ.มาตรา745 คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การของ
จําเลยดังกล่าวเป็นการยกข้อต่อสู้ว่าหนี้ดอกเบี๊ยะตามฟ้องขาดอายุความแล้ว ซึ่ง
ปัญหาเรื่องอายุความในทางแพ่งไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าวของจําเลยจึงชอบแล้ว

(อากร อํชกุล-สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายจํานงค์ อยู่เจริญ

ศาลอุทธรณ์ - นายอมร วีรวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ